☐Tramitación ordinaria ☒Tramitación urgente ☐Tramitación anticipada

MEMORIA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA RED EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DEL HUESNA. TRAMO: RÍO GUADALQUIVIR-GRANADILLO"
TERMINOS MUNICIPALES DE TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

A. PODER ADJUDICADOR

PODER ADJUDICADOR	AGUAS DEL HUESNA MP, S.L.U.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	GERENCIA Y VICEPRESIDENTE
PROMOTOR	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CORREO ELECTRONICO	perfildecontratante@huesna.es

B. NECESIDAD A SATISFACER Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Aguas del Huesna MP, S.L.U. tiene entre sus instalaciones en operación la denominada Red de Alta, que responde a la red de distribución en alta del Consorcio de Aguas del Huesna, cuyo objeto es el transporte del agua apta para el consumo humano desde el principal punto de producción situado en Villanueva del Río y Minas hasta todos los municipios y núcleos a los que se abastece, entre los que cabe citar Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río, Tocina, Brenes, Cantillana, Carmona, El Viso del Alcor, El Coronil, Los Molares, Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, cuya población se aproxima a los 250.000 habitantes.

Esta conducción, con una longitud total aproximada de 320 km, dispone de distintos diámetros que van desde los 1.400 a 100 mm y materiales tales como hormigón armado pretensado con camisa de chapa, fundición dúctil y acero principalmente. Se trata de una red ramificada cuyo diámetro va decreciendo a medida que se va distribuyendo agua a los distintos núcleos, de manera que en la medida que nos acercamos a Villanueva del Río y Minas, el diámetro principal va aumentando. Para el caso de los ramales a cada núcleo, el diámetro es el correspondiente al caudal demandado del mismo generalmente proporcional a la población.

La mayor parte de esta red se definió en el Proyecto de Abastecimiento Derivado del Embalse del Huesna, cuya obra fue promovida por la Junta de Andalucía, ejecutándose entre los años 1994 y 1997 por parte de la UTE Huesna Construcción y entrando en servicio en el año 1997.

La tubería instalada por esta UTE fue fundamentalmente de dos tipos: hormigón armado pretensado con camisa de chapa (en lo sucesivo HACCH) y fundición dúctil, empleándose HACCH para diámetros de 1.400 a 800 mm y para los menores la fundición dúctil.

En esta Red en Alta, en el tramo comprendido entre el río Guadalquivir y la Autovía A4, formado por tubería de HACCH de 1.300 mm de diámetro, presión comprendida entre los 12,5 y 20,0 kg/cm^2, se han venido produciendo en los últimos meses averías clasificadas de gran entidad y extraordinariamente graves, debido tanto a los daños materiales provocados a terceros como a los posibles daños humanos que de no actuar a tiempo pudieran derivarse.

Los fallos más habituales que se han detectado en este tipo de tuberías son:

- Fallo en una junta elástica: Se trata de un fallo muy habitual en este tipo de tubería, provocado generalmente por asentamientos o una instalación defectuosa de la misma, provocando un pequeño salidero de agua que debe corregirse de inmediato para evitar daños importantes en los tubos afectados. En estos casos, la reparación consiste habitualmente en descubrir la junta afectada y cortar por el exterior la capa de gunita, procurando no dañar el anclaje del pretensado y soldar las boquillas macho y hembra del tubo, de manera que se convierta en una unión rígida frente a la flexible que se tenía.
- Fallo por corrosión de las armaduras y/o camisa de chapa: A lo largo del último año se ha presentado este fallo en tres ocasiones, en una zona muy localizada de la conducción como es el tramo de Los Jinetes, en un espacio de menos de 100 metros. Se trata de un fallo que provoca el colapso de la tubería, con apertura de huecos de más de 1 metro cuadrado, que expulsan agua a modo de explosión, con caudales evacuados de hasta 5.000 l/s durante los primeros minutos. Atendiendo a

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

los criterios establecidos en la Guía de Mantenimiento y Reparación de Grandes Arterias editado por la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos, el origen del problema puede ser alguno de los siguientes:

- Defectos en la fase de fabricación, cuando las exigencias de la normativa no eran tan estrictas. Todo esto acaba facilitando la corrosión de las armaduras. En los tubos que se han extraído en estas averías se ha podido comprobar cómo existen fisuras interiores que fueron tratadas en fábrica u obra durante la instalación.
- Fisuración del hormigón y gunita quedando las armaduras desprotegidas y consecuentemente expuestas a corrosión. Al producirse corrosión en la armadura, ésta disminuye de sección, llegando al punto que no se tenga suficiente acero para soportar las solicitaciones.
- Degradación de la gunita exterior por la presencia de cloruros, sulfatos o terreno ácido y/o aguas subterráneas, quedando expuestas las armaduras pretensadas, que como en el caso anterior, se irán degradando y no podrán soportar las solicitaciones.

Por la tipología de tubo, con armaduras pretensadas, cuando éstas pierden su capacidad resistente, el colapso es inevitable, dado que la armadura pasiva y la camisa de chapa apenas pueden soportar cargas. En el caso que nos ocupa, la camisa de chapa tiene espesores de 2,5 mm.

Con esta información, se han analizado múltiples alternativas para resolver la grave problemática que se está observando en este tramo de la Red en Alta, que se puede trasladar al resto de los tramos de tubería de HACCH, resultando del análisis que hay que realizar inversiones urgentes, a corto y otras a medio plazo, de manera que se garantice el abastecimiento a los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna.

La que nos ocupa en este documento es la necesidad que tiene el sistema de abastecimiento del Consorcio de Aguas del Huesna de garantizar el abastecimiento y aumentar la seguridad del sistema frente a averías de la red en alta, mediante la renovación de diversos tramos de la misma, abordándose en este expediente la renovación del tramo entre el río Guadalquivir y el Granadillo en los términos municipales de Tocina y Villanueva del Río y Minas.

C. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Aguas del Huesna MP, S.L.U. no dispone de los medios ni del personal necesarios para la realización o ejecución de obras de nuevas infraestructuras, por lo que se propone la ejecución por una empresa Contratista externa.

D. OBJETO DEL CONTRATO

La licitación objeto del presente Contrato es la ejecución de las obras necesarias para mejorar la seguridad de la red en alta y garantizar el suministro continuo del sistema de abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas del Huesna, mediante la renovación de uno de los tramos más afectados por el actual deterioro de la tubería existente en el que se han concentrado múltiples averías, mediante la renovación de 7.427,90 m de tubería por un nuevo trazado.

El Contrato tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto de construcción de renovación de la red en alta del Sector Norte del Consorcio de Aguas del Huesna. Tramo: Río Guadalquivir - Granadillo”, en los términos municipales de Tocina y Villanueva del Río y Minas, de acuerdo con el proyecto aprobado por Aguas del Huesna MP, S.L.U. y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

El citado Proyecto de Construcción así como su Presupuesto en formato BC3 se pueden descargar en su versión digital en el siguiente enlace:

https://huesna-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rcarrasco_huesna_es/IgDl9MrKXcBwRoBc5vm0cfrSAdqSPvzqlqHOWBsyusUv13s

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

E. DURACION DEL CONTRATO

1.- Plazo total de ejecución de las obras.

El plazo máximo de ejecución será de **VEINTE (20) meses.**

2.- Plazos parciales.

La ejecución de las 6 perforaciones horizontales de 1.800 mm de diámetro deberá estar ejecutadas en los primeros **DIEZ (10) meses** de ejecución de las obras, tal y como se establece en el Proyecto de Construcción.

F. TIPO DE PROCEDIMIENTO

☒ Procedimiento abierto

☐ Procedimiento simplificado

☐ Procedimiento simplificado abreviado

G. DIVISIÓN EN LOTES

El presente contrato no permite su división en lotes, puesto que el riesgo para la correcta ejecución del mismo procede de su naturaleza, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de Adjudicatarios diferentes.

Entendemos por tanto que, por las características del Contrato, constituyen una única prestación completa a realizar por un único Adjudicatario.

H. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA

Sistema de determinación del Precio:	Precios unitarios.
Justificación:	Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el Proyecto de Construcción, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el Adjudicatario.

PRESUPUESTO	IMPORTE
Presupuesto de Licitación (IVA excluido)	17.390.064,28 €
Presupuesto de las Modificaciones Previstas (IVA excluido)	3.478.012,86 €
Presupuesto Valor Estimado (IVA excluido)	20.868.077,14 €
Presupuesto Total de Licitación (IVA incluido)	21.041.977.78 €

I. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Los documentos que revestirán de carácter contractual en la presente Licitación serán los siguientes:

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
- El Proyecto de Construcción.
- La oferta de la empresa Adjudicataria.
- El Documento de Formalización del Contrato.

J. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Al solicitarse clasificación administrativa, la presentación del certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la solvencia económica y financiera.

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

K. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Se exige la siguiente solvencia técnica:

1.- Clasificación exigida para la ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 77 de la LCSP y de los artículos 25 a 36 del RGLCAP:

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA
E Hidráulicas	**6** Conducciones con tubería de presión de gran diámetro	**6** Cuantía superior a cinco (5) millones de euros

L. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se utilizarán varios criterios de adjudicación, siempre vinculados directamente al objeto del contrato y cuya ponderación será la siguiente:

- Criterios no evaluables mediante fórmulas: 0%
- Criterios evaluables mediante fórmulas: 100%

La puntuación se realizará de la siguiente forma:

Criterios Cualitativos	Evaluable mediante fórmula	Puntuación máxima
- Reducción del plazo de ejecución de la obra	SI	25
- Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO	SI	15
Total criterios Cualitativos		**40**
Criterios Económicos	**Evaluable mediante fórmula**	**Puntuación máxima**
- Precio	SI	60
Total criterios Económicos		**60**
TOTAL		**100**

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (máximo 100 puntos):

1.- Valoración Económica (hasta 60 puntos).

Para evaluar el criterio económico se sigue un criterio minimizado: a menor precio, mejor oferta.

La puntuación correspondiente a la valoración económica de cada oferta presentada se calculará conforme a la aplicación de las siguientes fórmulas sobre los precios de las ofertas válidamente emitidas:

Siendo:

P_1 = Puntuación obtenida por el Licitador, con dos cifras decimales.
PL = Presupuesto de Licitación
Pmed = Presupuesto correspondiente a la media aritmética de las ofertas admitidas.
Pref = Presupuesto de Referencia = Pmed + 0,05 * PL, y no podrá ser superior al PL.
Pmin = Presupuesto más económico de los admitidos.
OL = Presupuesto ofertado por cada Licitador.

A ofertas con:

-Ofertas (OL) con Presupuesto más económico (Pmin)	P= 60 puntos
-Ofertas (OL) iguales al Presupuesto de Referencia (Pref)	P= 55 puntos
-Ofertas (OL) con importes comprendidos entre Pmin y Pref	P=Interpolación lineal entre 55 y 60 puntos
-Ofertas (OL)con importes iguales al PL	P=0 puntos
-Ofertas (OL) con importes comprendidos entre el Pref y PL	P=Interpolación lineal entre 0 y 55 puntos

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por lo que, la valoración de este criterio, a las distintas ofertas admitidas, se les aplicará las fórmulas siguientes:

Si el Presupuesto ofertado es inferior al Presupuesto correspondiente al Presupuesto de Referencia:

$P_1 = 60 – 5 \times (OL – Pmin)/(Pref – Pmin)$

Si el Presupuesto ofertado es superior al Presupuesto correspondiente al Presupuesto de Referencia:

$P_1 = 55 \times (PL – OL) / (PL – Pref)$

No se admitirán ofertas al alza sobre el Presupuesto de Licitación.

Atendiendo a la necesidad de garantizar los plazos de ejecución, no se admitirán ofertas que, tras el procedimiento que se indica a continuación, sean consideradas anormales o desproporcionadas.

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán lo establecido en el artículo 85 del RGLCAP.

En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Las únicas ofertas económicas a excluir serán aquellas que, habiendo incurrido en valores anormales o desproporcionados, el órgano de contratación estime que no pueden ser cumplidas, previa presentación de la correspondiente justificación por parte de la empresa licitadora y consideración de la misma por el órgano de contratación, junto a los informes citados en el artículo 149.4LCSP. En el caso de que la información recabada no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos porel licitador, la oferta será excluida de la clasificación de las proposiciones que realice la Mesa atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, de acuerdo con el artículo 149.6 LCSP.

El Aguas del Huesna MP, S.L.U. otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para la justificación razonada de la baja a los licitadores cuya oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad. Una vez recibidas en tiempo y forma las alegaciones, por el técnico o técnicos que Aguas del Huesna MP, S.L.U. designe se realizará un informe motivando si se consideran o no justificadas las ofertas. Aquellas ofertas que Aguas del Huesna MP, S.L.U. considere que no justifiquen adecuadamente su baja, se considerarán anormales o desproporcionadas, quedando por tanto excluidas del procedimiento selectivo, sin que se vuelva a aplicar la fórmula para determinar la posible existencia de ofertas anormales o desproporcionadas.

2.- Reducción del plazo de ejecución de la obra: (máximo 25 puntos):

Debido a la gran importancia que tiene restablecer las condiciones de seguridad y de garantía de suministro de la red en alta del Consorcio de Aguas del Huesna, se puntuará la reducción del plazo de ejecución de las obras, según el siguiente criterio:

Plazo de ejecución total de la obra (máximo 20 puntos): se puntuará con cinco (5) puntos cada mes de reducción del plazo total de ejecución de la obra, con un máximo de cuatro (4) meses.

Plazo parcial de ejecución de las perforaciones horizontales (máximo 5 puntos): se puntuará con dos puntos y medio (2,5) cada mes de reducción del plazo de ejecución de las perforaciones horizontales, con un máximo de dos (2) meses.

Todo ello con la siguiente fórmula: $P_2 = 5 \times Pt + 2{,}5 \times Pp$ (máximo 25 puntos)

Donde:

P_2 = Puntuación obtenida por el licitador.
Pt = Número de meses de reducción del plazo total de ejecución de las obras.
Pp = Número de meses de reducción del plazo total de ejecución de las perforaciones horizontales.

3.- Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO (máximo 15 puntos):

Dada la complejidad técnica que reviste la ejecución del Contrato, se valorará estar en posesión de las acreditaciones de las siguientes normas UNE-EN ISO o equivalentes expedidas por organismos independientes acreditados:

- Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001: 5 puntos

- Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001: 5 puntos

- Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo UNE-EN ISO 45001: 5 puntos

Todo ello con la siguiente fórmula: $P_3 = 5 \times P_{9001} + 5 \times P_{14001} + 5 \times P_{45001}$ (máximo 15 puntos)

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Donde:

P_3 = Puntuación obtenida por el licitador
P_{9001} = Acreditación según norma UNE-EN ISO 9001
P_{14001} = Acreditación según norma UNE-EN ISO 14001
P_{45001} = Acreditación según norma UNE-EN ISO 45001

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumpla dichos requisitos uno de los miembros de la UTE.

Deberá aportarse copia de los certificados correspondientes o documentación acreditativa equivalente en el sobre o archivo electrónico correspondiente a la oferta evaluable mediante criterios automáticos. En caso de no aportarse dicha documentación en el citado sobre, no se asignará puntuación.

Puntuación Total

La puntuación total se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 \text{ (máximo 100 puntos)}$$

Donde:

P_t = Puntuación total obtenida por el Licitador.
P_1 = Puntuación en el apartado 1: Valoración Económica.
P_2 = Puntuación en el apartado 2: Reducción del plazo de ejecución de la obra.
P_3 = Puntuación en el apartado 3: Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO.

M. CRITERIOS APLICABLES EN CASO DE EMPATE

En caso de empate entre las ofertas presentadas por los licitadores, se tendrá en cuenta para resolver el Concurso lo siguiente:

1.- El mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla

2.- De continuar el empate, las empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Si varios licitadores cumplen el anterior criterio, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor número de trabajadores fijos en plantilla con discapacidad.

N. JUSTIFICACION DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

1.- Medios personales

Según se describe en el Proyecto de Construcción, la ejecución del Contrato requiere de una gran especialización en los campos de las infraestructuras hidráulicas, todo ello en un entorno de actuación complejo por su topografía, geología y ámbito natural.

La experiencia del personal técnico responsable requerirá un alto conocimiento de las metodologías, estándares de calidad y rendimientos, así como una alta competencia en trabajo en equipo para el cumplimiento de los plazos y requerimientos de calidad, por lo que se solicita un nivel mínimo equivalente al de un Técnico Senior, estableciéndose un mínimo de 10 años de experiencia dentro de ese perfil.

De esta forma, el Adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato, al menos, el siguiente personal técnico con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en dicha ingeniería, u otra titulación superior competente en Ingeniería Civil:

- Delegado del Contratista: deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia profesional actuando como Delegado del Contratista, Jefe de Obra, o cargo equivalente, en ejecución de obras.
- Jefe de Obra: deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia profesional actuando como Jefe de Obra o cargo equivalente, con al menos una (1) obra hidráulica lineal para transporte de agua a presión ejecutada con tubería metálica de diámetro no inferior a 1.000 mm y longitud superior a 4 km.

Este compromiso de adscripción de personal constituye una obligación de carácter esencial a los efectos que a continuación se establecen, por lo que el adjudicatario propuesto deberá indicar la designación nominativa del personal que se adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, acreditar la titulación oficial de

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

dicho personal, y adjuntar los certificados de las correspondientes obras que permitan acreditar la experiencia requerida en la ejecución de obras, aportándose los siguientes datos:

- Identificación (Nombre, apellidos y DNI)
- Titulación que posee.
- Fecha de finalización de los estudios correspondientes a su titulación y en la que adquirió la categoría que desempeña.
- Para cada obra que se pretenda considerar:
  - ✓ Título.
  - ✓ Presupuesto.
  - ✓ Entidad u organismo contratante de la obra de las obras en las que ha intervenido.
  - ✓ Período de ejecución de la obra.
  - ✓ Puesto desempeñado en cada Contrato que se pretende considerar y duración del mismo.
  - ✓ Descripción resumida de la actuación, recogiendo una breve reseña que aclare suficientemente el tipo y la responsabilidad de los trabajos realizados.
  - ✓ Periodo de desempeño del puesto.

La detección de incoherencias, ambigüedad, falta de veracidad, errores o incumplimiento de los criterios establecidos, o incidencias que provoquen una duda racional sobre cualquiera de los aspectos consignados, conllevará la no consideración del técnico correspondiente a los efectos de acreditación de la disposición efectiva de los medios mínimos exigidos, y supondrá la incautación de la garantía provisional, si se hubiera exigido, y se entenderá que ha retirado su oferta, procediendo a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, y se procederá a la adjudicación del contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificados.

De igual forma, el incumplimiento del compromiso adquirido o su modificación sin autorización de Aguas del Huesna MP, S.L.U. durante la ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución del mismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones que se recogen en el Contrato, y la incautación de la garantía definitiva entregada.

Ñ. TAREAS CRÍTICAS QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACIÓN

No procede.

O. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

☒ La adopción de las medidas comprometidas para el cumplimiento de los plazos parciales y total que el Adjudicatario haya ofertado en el apartado 2 de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

☒El estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

☒Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la entidad contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario, en términos anualizados, así como cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable, corresponda en cada momento al personal trabajador adscrito al contrato en función del Convenio colectivo de aplicación al presentar la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación del colectivo de trabajadoras y trabajadores. Se acreditará mediante copia del Convenio colectivo aplicable en cada anualidad en la que se desarrolle el contacto.

☒El licitador deberá ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el periodo de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

☒En la ejecución del contrato, el contratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución. Se acreditará mediante presentación de copia del Plan de Igualdad de la Empresa.

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

P. GARANTÍAS

Garantía Provisional:	SI. El 3% del importe de la Licitación (sin IVA). Debido a las especiales circunstancias que rigen esta Licitación con motivo de la imperiosa necesidad de realizar el desvío de la conducción en alta debido a la falta de seguridad de la tubería actual, para lo cual se deben cumplir estrictamente los plazos de ejecución establecidos en la correspondiente convocatoria, por interés público, se requiere una garantía provisional del 3% del presupuesto base de licitación, excluido IVA, para garantizar que el Licitador mantenga su oferta durante todo el periodo de adjudicación, que sea responsable de la declaración de la adscripción de medios, y que entregue, en caso de ser propuesto adjudicatario, la documentación válida exigida en el PCAP.
Garantía Definitiva:	SI. El 5% del importe de adjudicación (IVA excluido)
Retención del Precio:	NO.

Q. PAGO DEL PRECIO

Los trabajos a realizar se abonarán (previa aceptación por el Director de Obra de Aguas del Huesna MP, S.L.U.) aplicando la baja de adjudicación ofertada sobre el importe base de licitación, mediante certificaciones mensuales según el avance de los trabajos.

Todo ello de acuerdo a una relación mensual valorada a origen de los trabajos completados presentada por el Adjudicatario y aprobada por el Director de Obra.

El adjudicatario, dentro de los diez primeros días de cada mes, presentará mediante facturación electrónica la factura correspondiente a los trabajos efectuados durante el mes anterior.

En las facturas constará el importe total de los trabajos efectuados, que deberá coincidir con el importe de la certificación, detallándose el resumen de la misma. Las facturas, una vez aprobadas, serán abonadas en el plazo de 60 días desde la fecha presentación de la factura.

R. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de veinticuatro (24) meses a contar desde la recepción de la obra.

S. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP.

Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera éste si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

La modificación del Contrato únicamente se podrá realizar por causas derivadas de incidencias en la ejecución de la obra y deberá ser aprobada por resolución motivada del órgano de contratación.

Se contemplan como modificaciones derivadas de incidencias en la ejecución las que se detallan a continuación, cuyo alcance será el estrictamente necesario para dotar de funcionalidad a la obra objeto del contrato:

- Cambios en la tipología de la excavación proyectada por condicionantes geotécnicos sobrevenidos.
- Cambios en el trazado de las tuberías impuestas por alteraciones en las características del terreno.
- Cambios impuestos por hallazgos arqueológicos en el trazado de los colectores.
- Cambios impuestos como consecuencia de nuevos condicionados derivados de las autorizaciones de organismos externos.

El porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar se establece en el 20%.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato.

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios "Base de Costes de la Construcción de Andalucía" a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a Aguas del Huesna MP, S.L.U. por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En este supuesto, Aguas del Huesna MP, S.L.U., previa audiencia del contratista principal establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.

T. REVISIÓN DE PRECIOS.

El contrato no será objeto de revisión de precios.

U. SEGUROS

El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la ejecuciónde la obra, póliza de seguro de "Todo riesgo para la construcción y Responsabilidad civil", que cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen en el presente Pliego, para dar cobertura a los riesgos que asume el Contratista como consecuencia de la ejecución de la obra que le sea adjudicada. En la póliza deberán quedar totalmente cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan afectar a Aguas del Huesna MP, S.L.U.

En estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del seguro y figurará como beneficiaria Aguas del Huesna MP, S.L.U. En todo caso, tendrán la consideración de asegurados Aguas del Huesna MP, S.L.U. como principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la dirección facultativa, la asistencia técnica y cualquier otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea requerido por contrato u otro tipo de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución de las obras.

Los seguros que se suscriban serán por cuenta del Contratista y no serán de abono, considerándose que están incluidos en los gastos generales del Contratista.

Los requisitos fundamentales del contrato de Seguro "Todo Riesgo Construcción" y "Responsabilidad Civil" serán los siguientes:

A) Seguro Todo Riesgo Construcción.

1. Este seguro deberá ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos de la obra adjudicada.
2. Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los subcontratistas que pudiesen actuar en la obra.
3. Figurará como beneficiario del seguro Aguas del Huesna MP, S.L.U.
4. Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación de la obra.
5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes y el seguro de responsabilidad civil extracontractual.
6. El seguro de bienes tendrá las siguientes características:

Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e instalaciones, comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por el Principal o por terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del contrato; así como los materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que, estando al pie de la misma o almacenados incluso fuera del lugar de la obra, aún no hayan sido colocados.

La cobertura se extiende a equipos de construcción, maquinaria de construcción y daños a bienes preexistentes.

Asimismo, amparará los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes que formen parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en tránsito o durante los viajes de conexión o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo carga y descarga, siendo transportados por medios terrestres o marítimos.

En todo caso, este seguro cubrirá las siguientes garantías:

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato.
- Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado: 150.000,00Euros (Primer Riesgo).
- Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato.
- Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los baremos correspondientes.
- Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato.
- Gastos de extinción de incendios: 15% valor del contrato.
- Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato.
- Huelga, motín y conmoción civil: 300.000,00 Euros por siniestro.
- Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro.
- Consecuencias del error de diseño.
- Mantenimiento amplio: 24 meses.
- Autoridades Públicas.
- Seguro de Transportes.
- Aumento automático de sumas aseguradas (25%).

B) Seguro de Responsabilidad Civil.

Este seguro cubrirá, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable civil por daños y perjuicios causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecución de la obra, así como cualquier reclamación contra Aguas del Huesna MP, S.L.U. que tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable, y en particular, alcanzará las siguientesgarantías:

- Responsabilidad Civil Explotación: 15.000.000 Euros por siniestro.
- Responsabilidad Civil Locativa.
- Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor.
- Responsabilidad Civil derivada de contaminación accidental.
- Responsabilidad Civil por voladuras.
- Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías.
- Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa.
- Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista, en relación contractual del mismo.
- Daños a bienes materiales de los empleados.
- Unión temporal de empresas (la inclusión optativa de otros socios de la UTE).
- Responsabilidad Civil Cruzada (sólo daños personales): Hasta el límite indicado enR.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros.
- Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses.
- Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido.

El seguro quedará prorrogado durante el periodo de mantenimiento y/o conservación establecida, con las limitaciones de aplicación comunes a estas prórrogas.

V. PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de Aguas del Huesna MP, S.L.U. de resolución del contrato, ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de las causas que a continuación se relacionan, con las limitaciones máximas establecidas en el artículo 192 de la LCSP.

- Deficiencias y/o retrasos en la información:

  Penalización de ciento cincuenta euros (150 €) por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos de entrega de informes.

- Incumplimiento de plazos total o parciales por causas imputables al Contratista:

  Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos total o parciales, Aguas del Huesna MP, S.L.U. podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1 € por cada 1000 € del precio del contrato, IVA excluido.

- Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra o del Coordinador de Seguridad y Salud:

  En el caso de incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra o del Coordinador de Seguridad y Salud, se podrá imponer una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

  La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

- Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales.

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En caso de que el Contratista no pusiera a disposición del contrato los medios materiales y/o personales que comprometió e identificó con anterioridad a la formalización del mismo, o alterase, modificase o sustituyese los mismos, se aplicará una penalización del uno por ciento (1%) del precio del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento detectado. A estos efectos se entenderá que constituye un incumplimiento la no adscripción, modificación o sustitución de cada persona designada o máquina, elemento o medio auxiliar comprometido.

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

- Incumplimiento en la ejecución del contrato de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

  En el caso de incumplimientos de cualquier obligación en materia medioambiental, social o laboral, podrá imponerse una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

  La misma penalización se aplicará en caso de que se produzcan retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

  La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de Cláusulas Particulares.

  Los incumplimientos de cualquier condición especial de ejecución del contrato podrán conllevar la imposición de una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

  La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

Las penalidades anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del Director de Obra, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

La imposición de penalidades no excluye la indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen a Aguas del Huesna MP, S.L.U. por los incumplimientos.

W. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón determinante para la adjudicación y que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, todo ello siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO
D. Raúl Carrasco Romero
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Antonio Rodríguez Somé
Jefe del Departamento de Producción
y Medio Ambiente

Fdo.: Raúl Carrasco Romero
Director Técnico

Código Seguro De Verificación	qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	23/04/2026 13:53:18
	Antonio Rodriguez Some	Firmado	23/04/2026 13:37:54
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qL46zyHWUZHzJSFUR7swOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		